

## شروط عضوية مجلس الدولة :

نصت المادة (٧٣) من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ على أنه : "يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة المصري توافر ما يلي :

- ١- أن يكون مصرياً ممتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
  - ٢- أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها، وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين و اللوائح الخاصة بذلك .
  - ٣- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
  - ٤- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مغل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
  - ٥- أن يكون حاصلاً على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب.
  - ٦- ألا يكون متزوجاً بأجنبية ، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجاً بمن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى الدول العربية.
- أما إذا كانت تنتمي إلى دولة أخرى غير عربية فإنها تكون عائقاً نهائياً يحول دون تعيين زوجها في مجلس الدولة هذا وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند السادس من المادة ٧٣ من قانون مجلس الدولة التي تضمنت هذا الشرط فبعد أن ذكرت المحكمة سند اشتراط هذا الشرط بقولها ... ذلك لأن الضرورات القومية والرغبة في الحفاظ على كيان الدولة وأسرارها تحتم على المشرع أن يتطلب في زوجة الرجل المسؤول أن تكون مصرية ولكن المحكمة بعد أن ذكرت هذا السند عادت إلى أعمال مبدأ المساواة فראت أن المشرع المصري لم يشترط هذا الشرط في رجال القضاء العادي ولا في قضاة المحكمة الدستورية العليا، فليس ثمة ما يبرر اشتراطه في رجال مجلس الدولة ونحن نؤيد هذا الاتجاه.
- ٧- ألا تقل سن من يعين مستشاراً بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين عضواً بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين مندوباً مساعداً عن تسع عشر سنة .

ووفقا لما ورد بالمادة (٧٤) يلاحظ أنه:

"مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يكون التعيين في وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة، على أنه يجوز أن يعين رأسا من غير أعضاء المجلس في الوظائف المنصوص عليها في المواد التالية وبالشروط المقررة بها وذلك في حدود ربع عدد الدرجات الخالية في كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة.

ولا يدخل في هذه النسبة وظائف المندوبين والوظائف التي تملأ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المجلس، وكذلك الوظائف المنشأة".

## ٢- الضمانات والحصانات المقررة لأعضاء مجلس الدولة المصري

تتلخص هذه الضمانات فيما يلي:

١- عدم القابلية للعزل: وذلك بالنسبة للأعضاء من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (٩١) من قانون مجلس الدولة، إلا أنه يمكن إحالة أحدهم إلى المعاش، أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب إذا فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة، أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها.

وينتقد بعض الفقه نظام عدم القابلية للعزل الذي قرره المادة ٩١ المشار إليها، ويرى أنه يجب ألا يسمح بالعزل بقرار جمهوري بسبب فقد الثقة والاعتبار وذلك لأن العضو الذي يفقد الثقة أو الاعتبار يعد مخلا بواجبات وظيفته ، ويمكن لمجلس التأديب منفردا أن يقرر عزلة في هذه الحالة بدلا من ترك الأمر لإعتبارات سياسية غير مضمونة .

وإذا كانت ضمانات عدم القابلية للعزلة لا تحمي من فقد الثقة والاعتبار فإن هذه الضمانات لا تحمي أيضا العضو غير المنتج ومن هنا جاءت المادة ٩٣ من قانون المجلس لتقول " يعرض رئيس مجلس الدولة على الهيئة المشكل منها مجلس التأديب أمر المستشارين المساعدين والنواب الذين يحصلون على تقريرين متتالين بدرجة أقل من المتوسط.



وتقوم الهيئة بفحص حالتهم وسماع أقوالهم ، فإذا تبين لها صحة التقارير أو صدقها قررت إحالتهم إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية ، ويصدر بالإحالة إلى المعاش أو بالنقل قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب من رئيس المجلس " وهذا ألفاظ وإن واجه حالة المستشارين المساعدين والنواب فإنه ينسحب أيضا على المندوبين والمندوبين المساعدين بناء على القياس من باب أولى .

الفرض

و بهذا يتضح لنا وجود استثناء من على ضمان عدم قابلية أعضاء مجلس الدولة للعزل وهما :

١- فقد الثقة والاعتبار .

٢- حالة كون العضو غير منتج .

فإذا تحقق أحد هذين الأمرين فإن عضو مجلس الدولة يعزل من وظيفته وتعتبر الفترة من تاريخ صدور الحكم حتى نشره في الجريدة الرسمية أجازة حتمية ، والتاريخ الذي يعتد به في العزل هو تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية .

٢- التأديب بواسطة مجلس خاص: يعد من الضمانات أيضا وجود مجلس تأديب خاص بتأديب أعضاء مجلس الدولة المصري، يتكون من أعضاء من نفس المجلس على أعلى مستوى، وذلك وفقا لما بيثته المادة (١١٢) من قانون المجلس الحالي.

٣- اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون الوظيفية المتعلقة برجال مجلس الدولة: حيث نصت المادة (١٠٤) على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاش والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم.

٤- الاستثناءات المالية من بعض أحكام المعاشات بعد ترك الخدمة: وهو ما أوضحته بالتفصيل المادتين (١٢٤، ١٢٥) بما مفاده أنه استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة أو خفضهما، وأنه لا يجوز حال المرض أو عدم اللياقة الصحية أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان تقاضاه العضو، ويستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت

المادة

مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة، كما تسري أحكام الفقرتين الواردتين بالمادة (١٢٥) في حالة الوفاة. ولا يجوز أن يزيد المعاش في جميع الأحوال على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.

### ثانياً. فئات أعضاء مجلس الدولة المصري

حددتهم المادة (٢) من قانون مجلس الدولة الحالي برئيس المجلس، وعدد كاف من نواب الرئيس، والوكلاء، والمستشارين المساعدين، والنواب والمندوبين. وهو ما نوضحه فيما يلي:

#### ١- رئيس مجلس الدولة وتحديد مهامه وصلاحياته .

وهو ما يعين بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس، بعد أخذ رأي الجمعية العمومية الخاصة، والمشكلة من رئيس مجلس الدولة، ونوابه، ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشاراً لمدة سنتين، وذلك وفقاً لنص المادة (٨٣) .

ويتلخص دور رئيس مجلس الدولة في أنه ينوب عن المجلس في صلاته بالغير، ويرأس الجمعية العمومية للمجلس، ويجوز له أن يحضر جلسات الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ولجانه، وجلسات قسم التشريع، وتكون له الرئاسة في هذه الحالات.

كما يشرف رئيس المجلس على أعمال أقسام المجلس المختلفة، وتوزيع العمل بينها، ويشرف على الأعمال الإدارية، وعلى الأمانة العامة للمجلس، وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله في اختصاصه الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس، م ٧٠.

ولما كان لرئيس مجلس الدولة نفس سلطات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية حسبما قرره المادة (١٢٦) من قانون المجلس، وعليه أن يقدم كل سنة كلما رأي ضرورة لذلك تقريراً إلى رئيس مجلس الوزراء متضمناً ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص في التشريع القائم، أو غموض فيه، أو في حالات إساءة استعمال السلطة من أية جهة، أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها وفقاً لما أوضحته المادة (٦٩).